



IL TRIBUNALE DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio in data **27.10.2022** in persona dei Sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice relatore
dott. Francesco Pipicelli	Giudice

nel **procedimento n. 25240/2022**, avente ad oggetto: **ESDEBITAZIONE per i crediti concorsuali ex art. 142 e ss. l.f. nell'ambito del fallimento** Organizzazione_1 Controparte_1 **R.G. n. 863/2018**

promosso da

Parte_1 (C.F. CodiceFiscale_1) in proprio e quale socio accomandatario di Controparte_2 R.G. n. 863/2018, rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Fossati (C.F. C.F._2) e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Tommaso Salvini n. 5, giusta procura agli atti

RICORRENTE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **25.10.2022** celebrata avanti al giudice delegato per l'incombente;

udito il giudice relatore;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Premesso che

Con ricorso presentato quale fallito personalmente, stante l'estensione al socio accomandatario del Fallimento in epigrafe, Parte_1 ha chiesto che gli venisse accordato il beneficio dell'esdebitazione previsto dagli art. 142 e ss. l.fall.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 25.10.2022, parte ricorrente ha tempestivamente notificato il ricorso ai creditori contro-interessati e all'ex Curatore (Cfr. doc.ti 4, 5 e 6 allegati al ricorso).

Seguiva il deposito da parte del Curatore della relazione ex art. 142 L.F. con la documentazione a corredo;

Nessuna opposizione risulta essere stata proposta da parte dei creditori.

All'udienza del 25.10.2022 comparivano il difensore di parte ricorrente e l'ex Curatore e il G.R. si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.

La decisione è stata assunta alla successiva camera di consiglio del 27.10.2022.

OSSERVA

Dall'esame dei documenti allegati al ricorso e dalla relazione depositata dal curatore datata 30.09.2022 emerge quanto segue:

- la sentenza di fallimento è stata pronunciata in data 21.11.2018 a seguito dell'istanza di fallimento presentata in proprio da Parte_1 socio accomandatario della società Controparte_2 con conseguente declaratoria di fallimento per estensione anche nei suoi confronti;
- il fallimento è stato chiuso con decreto del **14.07.2022** (per compiuta ripartizione finale dell'attivo ex art. 118 n. 3 l.f., Cfr. doc. 4, fasc. ricorrente);
- tenuto conto che il ricorso è stato depositato il 15.06.2022 ed evaso il **20.07.2022** parte ricorrente ha dunque attivato il presente procedimento di esdebitazione entro l'anno dalla data di chiusura, conformemente a quanto previsto dall'art. 143, primo comma, l.f., attesa la richiesta immediatamente inoltrata;
- il difensore di parte istante ha notificato il ricorso, unitamente a copia del decreto col quale è stata fissata l'udienza in camera di consiglio, a tutti i creditori non integralmente soddisfatti (Cfr. doc.ti 5-7 fasc. ricorrente);
come attestato dal curatore, parte ricorrente:
- ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni, non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura, non ha violato le disposizioni dell'art. 48 l.fall., non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto, rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non risulta poi che abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la presente richiesta;
- non è stata condannata con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;
- ha collaborato in modo proficuo con la procedura proseguendo gli incarichi professionali ricevuti da varie società e acquisendone anche nuovi, nella consapevolezza che gli emolumenti sarebbero stati incassati dal fallimento a vantaggio dei creditori concorsuali;
- con il suo patrimonio sono stati almeno in parte soddisfatti i creditori concorsuali.

Con riferimento a tale ultimo requisito deve rilevarsi che, secondo quanto argomentato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Unite 18/11/2011 n. 24214), il beneficio della inesigibilità verso il fallito, persona fisica, dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede - ai sensi dell'art. 142, comma 2, L.F. che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il *favor* per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che dai riparti effettuati emerga la soddisfazione parziale almeno di una parte dei debiti esistenti oggettivamente intesi, secondo una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; del resto, una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe una "*distinzione effettuale irragionevole*" tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri, e non terrebbe conto, del fatto che il meccanismo esdebitatorio - pur derogando all'art. 2740 c.c. - è già previsto nell'ordinamento concorsuale all'esito del concordato preventivo (art. 184 L.F.) e fallimentare (art. 135 L.F.).

Ritenuto, dunque, in ossequio ai suesposti principi, che la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, può ritenersi realizzata anche quando talune

categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto (v. sul punto Cass. Civ. n. 9767/2012), tale principio va, tuttavia, coniugato con la verifica che, sulla scorta di un ponderato scrutinio, riservato al giudice del merito, dell'importo globale dello stato passivo, anche avuto riguardo al numero dei creditori complessivamente ammessi, la soddisfazione in generale non sia irragionevole (v. a tale proposito Cass. Civ. n. 17386/2015), secondo una valutazione dell'effettiva portata satisfattiva delle ripartizioni non riferibile al mero dato quantitativo dei creditori soddisfatti e scevra di qualsiasi automatismo (v. sul punto Corte d'Appello di Brescia - Sez., I - 28 aprile 2016, decr. 1338, che ha concesso il beneficio dell'esdebitazione in un caso in cui la percentuale dei pagamenti effettuati dal debitore rappresentava un'apprezzabile consistenza, pari al 27% o del passivo fallimentare, in www.ilcaso.it).

In applicazione dei suesposti principi deve, allora, rilevarsi che nella fattispecie concreta *sub iudice* risulta essere soddisfatta in maniera ampiamente apprezzabile parte dei creditori e segnatamente, come esposto nella relazione dell'ex Curatore, si consideri che sono state pagate integralmente le spese di prededuzione, soddisfatti integralmente i creditori ipotecari, pagati i creditori con privilegio generale integralmente, nonché soddisfatti i creditori privilegiati speciali degradati e i creditori chirografari *ab origine* nella percentuale, rilevante quanto ai fini della presente sede, del 28,85% come da prospetto riepilogativo riportato a pag. 3 della relazione dell'ex Curatore che qua di seguito si riporta:

Categoria creditori ammessi	Importo Ammesso
Prededucibili	54.168,89
Ipotecari	156.370,63
Privilegiati	331.853,87
Chirografari	681.221,72
Totale passivo	1.223.615,11

Attivo Realizzato: euro 778.365,65.

Riparto ai prededucibili: euro 54.168,89 (100%).

Riparto a ipotecari: euro 156.370,63 (100%).

Riparto ai privilegiati generali: euro 299.289,28 (100%; mentre i privilegiati speciali sono stati degradati al chirografo e pagati nella stessa % dei chirografari).

Riparto ai chirografari: euro 159.378,97 (28,85%).

Nello specifico, l'attivo realizzato dal fallimento deriva dalla vendita del magazzino della società *Organizzazione_1* di *Controparte_1* che svolgeva attività di vendita al pubblico di prodotti per la fotografia, dal recupero crediti effettuato dalla Curatela, dall'acquisizione di saldi attivi di c/c e, in gran parte dalla vendita di due appartamenti di proprietà del sig. *Parte_1* acquisiti al fallimento; l'attivo realizzato dalla procedura deriva altresì dagli emolumenti e da parte della pensione del sig. *Parte_1* trattenuti dal fallimento come disposto dal Giudice Delegato con provvedimento pronunciato a seguito dell'istanza ex art. 46 L.F. Facendo applicazione dei principi sopra richiamati deve, pertanto, ritenersi che ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 142 l.f.

PQM

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara inesigibili i crediti concorsuali vantati nei confronti di *Parte_1* (C.F. *CodiceFiscale_1*) dichiarato fallito per



estensione ex art. 147 L.F. nell'ambito del *Controparte_2* *Controparte_2*
[...] R.G. n. 863/2018, rimasti parzialmente insoddisfatti, ad eccezione di quelli,
eventualmente ammessi al passivo, che possano considerarsi oggettivamente esclusi dalla
possibilità di esdebitazione alla stregua di quanto previsto dall'art. 142, penultimo comma, l.f..

Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.

Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del 27.10.2022.

Il Giudice rel. ed est.

dott. Luca Giani

Il Presidente

dott.ssa Luisa Vasile